

עין משפט
גור מצוה

קו:

וּקִיּמָא בימה אַהדי רי"שא. פי' בקונט' דכימה זנב טלה כדאמר בצרכות (דף נח:.) ולא דק אלא אמרינן התם דעש זנב טלה אלא שכימה סמוכה לה ואומר הכ לי בניי ומה שפי' בקונטרס דבזיוס ראשון של אדר בסוף שעה עשירית קיימא כימה באמצע הרקיע קשה דפועלים לא אמו מדברא עד זאת הכוכבים כדפי' ברש' הפועלים (לעיל דף פג:.) ותו דבסוף י' שעות הן עוד היום גדול ואין נראין הכוכבים ומשמע שגא לימן סימן לארסיין להכיר שעה שיצאו מן השדה וזה דוחק לומר דה"ק כשיחשין לילה אז רואין למפרע שצטעם הליכתן הימה כימה להדי רישייהו וגראה לפרש דלתא אריסי מדברא בתחילת הלילה וקיימא כימה להדי רישייהו היינו בתחילת שצט ואז כלה זמן הזרע והא דאמר בפ' כל הקדבנות (מנחות דף פה. ושם ד"ה חורע) שהיו זורעים קודם הפסקת ע' יום וזהו חמשה יומי בתוך שצט התם שקרקע חשוכה היא שזורעין זה ללורך העומר נמשך שם ימי הזרע יותר א"י דבתחילת שצט של חמה הוא דקיימא כימה להדי רישייהו ואין תחילת של שצט של חמה מתחיל ברוב שנים יותר מע' יום לפני הפסקת: **שְׂדֵאָה** ביה אספסתא ועבדא. לא הוה לריין למימר דשדא ציה אספסתא דצאלו הכי מנאי למימר אילו הוה זרע אספסתא הוה ענדא אלא מעשה הוה הכי:

האי

אמר ליה נהר מלכא סבא לא עביד דמיסכר מכת מדינה היא זיל נבי ליה אמרו ליה רבנן לרבא הא אנן תנן ר' יהודה אומר אם קבלה הימונו במעות בין כך ובין כך אינו מנכה לו מן חכורו אמר להו לית דחש לה לדר' יהודה: **בַּתְנִי'** יהמקבל שדה מחבירו בעשרה כור חטים לשנה ולקתה נותן לו מתוכה היו חטיה יפות לא יאמר לו הריני לוקח מן השוק אלא נותן לו מתוכה: **גַּב'** ההוא גברא דקביל ארעא לאספסתא בכורי דשערי עבדא אספסתא וחרשה זורעה שערי ולקו הני שערי שלחה ^ארב חביבא מסורא דפרת לקמיה דרבינא כי האי גונא מאי כי לקתה נותן לו מתוכה דמי או לא אמר ליה ^במי דמי התם לא עבדא ארעא שליחותא דמרה הכא עבדא ארעא שליחותא דמרה ההוא גברא דקבל פרדס מחבריה בעשר דני חמרא תקיף ההוא חמרא סבר רב כהנא למימור היינו מתני' לקתה נותן לו מתוכה אמר ליה רב אשי ^גמי דמי התם לא עבדא ארעא שליחותא הכא עבדא ארעא שליחותא ומורדה רב אשי בעינבי דכדום ובשדה שלקתה בעומריה: **בַּתְנִי'** יהמקבל שדה מחבירו זורעה שעורים לא יזרענה חטים יזרענה שעורים רשב"ג אומר ^ד[א] תבואה לא יזרענה קטנית קטנית יזרענה תבואה ורשב"ג אומר: **גַּב'** א"ר חסדא מ"ט דרשב"ג דכתיב ישאריה ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפייהם לשון תרמית מיתיבי ^המגבת פורים לפורים ואין מדקדקין בדבר ואין העני רשאי ליקח מהן רצועה לסנדלו אא"כ התנה במעמד אנשי העיר דברי רבי יעקב שאמר משום ר"מ רשב"ג מיקל

פעם ראשונה ושניה. זרעה ואכלה חגב או נשדפה חוזר וזורעה שנית ואם אינו זורעה אינו מנכה לו אפילו היא מכת מדינה: פלוגמא דרבי ורשב"ג גבי נשואה לראשון ומת לשני ומת במסכת יצמות: **מאי אמר ליה בעל הקרקע כל יומי זרע זרע ואזיל.**

כלומר כל זמן הזריעה חוזר וזרעה שמא לא הגיע זמן: **ועד אימס.** הוי משך זמן הזריעה: **עד זמן דבי אסא אריסא מדברא.** ונכנס לבית בזמן שהן רגילין ליכנס דהיינו לאחר משע שעות ציוס. קרוב לסוף העשירית קיימא כימה שהוא זנב טלה להדי רישייהו בראש כל אדם דהיינו באמצע הרקיע שנראה לכל אדם כאילו הוא על ראשו וכן הן ימי אדר. לפי שגבולגל קצועין צו שנים עשר מזלות וזהו סידרן טש"ט סא"צ מע"ק גז"ד ולעולם ששה עולין וששה שוקעין צניסן לעולם בתחילת עלות השחר טלה מתחיל לעלות ומאזויס שוקע וצ' שעות המול שויה לעלות לאחר שתי שעות העולה גמר עלייתו והשוקע גמר שיקועו נמצא הששה עולים בשמים עשרה שעות ציוס וששה בלילה כל ימי יסנן ראש טלה מתחיל לעלות ובאחרי שור ובסיון תאזויס וכן הסדר נמצא באדר מול דגים מתחיל לעלות בצוקר סוף צ' שעות טלה מתחיל לעלות ולסוף ארבע גמר עלייתו ושור עולה לסוף שש גמר שור עלייתו ומתחיל תאזויס לסוף שמונה גמר תאזויס ומתחיל קרטן וממצא ראש טלה באמצע שהרי עצרו שש שעות משהתחיל ובשש שעות ראשו מגיע לאמצע שהרי מתחילת עליית המול עד תחילת שיקועו שנים עשר שעות נמצא שמשעה שמתחיל לעלות עד ו' שעות מגיע לאמצע הרקיע ולסוף שמונה שעות משעלה היו זנבו באמצע הרקיע נמצא באדר זנב טלה בסוף ששה עשירית באמצע הרקיע הוא והכי אמרינן במסכת ברכות בפרק הרואה (דף נח:.) שכימה בזנב טלה הוא: **חצי פשרי וכו'.** שש תקופות שהוצטמו לגח וצינו קמפרש: קאזי. כנגד זרע זה בתחילת גשמים זה בתחילת החמה. וקיץ כנגד חורף וחורף הוא לשון (איזב כט) כאשר הייתי צימי חרפי חזקי ועיקרי. קיץ הוא חזקו של יצש ועל שמייצשין באותו פרק תמרים ותאנים לקציעות וכן נקראין קיץ כדכתיב (שמואל ב טז) הלחם והקיץ לאכול הנערים וגו'. קור הוא סופו של סתיו וכן חוס סופו של שמש.

וכן כל אחד שני חדשים י"צ חדשים לששה עמים: **מסחילם פשרי.** מתחיל למנות שני חדשים בכל עת: **מאן קמיקל.** במשך ימי הזרע למי שגא לאחר זריעותיו: ר"ש. שמנה מן מרחשון ואומר מרחשון וכסליו זרע: **בחרפי.** חטין ושיפון הנזרעין בתחילת החורף: **באפלי.** שעורין וקטניות הנזרעין באדר: **איספסר.** לשון (בראשית ט) ויסכרו מעינות תהום. נסתמה הליכתו שעכצוהו העליונים העליונים הסיצוהו דרך אחרת ואין ירק מנלית אלא בקרקע נרצצת בארץ לחה: **מסס מדינא.** לא עליו לצדו עצרה. ולאסוקי אדעתיה נמי לא הוה ליה דלא הוי עביר למיסתכר: **בַּתְנִי'** ולקפס. שהיו חטין שדופות וגם כחושות. וזו בחכירות הנזכרה לשנותה ולא בקבלנות דאי בקבלנות פשיטא דכל אחד זוכה ומתחייב בחלקו: **גַּב'** **ענדא אספסתא.** היא נקצרת לשלשים יום כדאמר ברש' ח"ה (צ"ב כח:.) וחזר וזרעה שעורים: **ענדא ארעא שליחותא.** ^א[א] בעליה לא חכרה אלא לאספסתא ואילו זרע לה אספסתא ואזיל הוה מנלית והוא פסק עמו ליקח שעורין מן השוק: **פרדיסא.** כרם: **תקיף.** החמיץ: **ענדא ארעא שליחותא.** הענבים לא לקו אלא משנעשה יין בתציתוי ציתוי לקה ואמר צבצא בתרא (דף כז:.) חמרא אכתפא דגברא שזור זה קונהו חס טוב ומולו גורם להחמיץ: **ענזי דכדוס.** ענבים שהתלעו: **צעומריא.** צעודן שטוחות ליצש צימות הקיץ דכל [זמנן] זה עודן לרייזין לקרקע וכך הענבים שהתלעו צין צאיר לדריכה. וכגון דלא איחרו יותר מן המנהג: **בַּתְנִי'** **המקנל שדה לזרעה שעורין.** ובחכירות כך וכך חטין או שעורין או מעות: **לא יזרענה חטין.** שהחטין מכחישות את הקרקע יותר מן השעורין. והא לא מיתוקמא אלא בחכירות דאי בקבלנות הא אמרינן^ב מיכחש ארעא ולא ליכחש מרה והרי הוא נהנה בשינוי של זה[ו]: **ורצן משעון** **צן גמליאל אוסר.** וטעמא מפרש בגמרא: **סבואה לא יזרענה קטניות.** שהקטנית מכחשת הקרקע יותר מן התבואה: **גַּב'** מיקל

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

מסורת הש"ס

- ↑ יצמות [כו]. סד: [עירובין לו. תכזות מג: סנהדרין פא: דה"י סד.].
- ↑ [ל"ז] זה יעב"ץ].
- ↑ גירסת הערוך בערך אבא האחרון אבא אגודא פי' ר"ח אילן של ערבה. (ז) לעיל סא: הגירס' רב חנינא עי' מ"ק כ. כד. (ט) לעיל עח: [ע"ש]. (ו) [לעיל קד:]. (ז) עי' מוס' מנחות פה. ד"ה חורב ביאלו יומר].



תורה אור השלם

- ↑ שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפייהם לשון תרמית בי המקרא וירבעו ואין מקרידי.
- ↑ צפניה ג יג



הגהות הב"ח

- ↑ גבי זרעה לה ואזיל. י"ב [חוקא] ששאר בני בגדי זרעו ולמחו דאמרי דזרע זרע שאזי ראו לזריעה אבל אם אכל כל בני זרעו נמי לא למחו לית לן למימר שכל בני בגדי זרעו זרע שאזי ראו לזריעה:



הגהות הגר"א

- ↑ [א] גבי' תני כו. י"ב רי"ף ורמב"ם השמיעוהו ולא תכבו רח לזה דשמואל דר"ל (ועמ"ש בזההני על הרא"ש ובח"מ סי' שכ"ב):
- ↑ בבשנה תבואה לא כו. י"ב והרי"ף והרמב"ם גרסי בזהיק: [ג] רש"י ד"ה עבדא ארעא שליחותא בעלי' כו. י"ב ואפי' זרעה מתחלה שעורין הדין [כן] למ"ש עבדא ארעא כו' ואו דוקא (ועמ"ש רבינו בח"מ סי' שכ"ג: [ד] שם ד"ה לא זרענה כו' נהנה בשניו של זה. י"ב והרמב"ן כתב להיקץ דבקבלנות אסור בכל עין: